신청 정보

신청번호	1AA-2511-0107332
신청일	2025-11-05 09:57:46
신청인 구분	개인
진행상황 통지방식	누리집(홈페이지) , 휴대전화
민원답변 통지방식	누리집(홈페이지)
보안 설정	아니요

민원 신청 내용

민원종류	일반민원
제목	식품등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준 3.카. 100% 표시
내용	안녕하세요. 식품등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준 3.카. 100% 표시 관련하여 유당분해우유를 제조 중 원유에 식품첨가물 [락타아제 (효소제 47%, 글리세린, 정제수)] 넣어 유당을 분해 또는 제거하고 살균 또는 멸균처리를 하여 최종제품에 '원유 100%' 표시를 할 수 있는지 문의드립니다. 만약 최종제품에 식품첨가물로써 사용한 락타아제의 성분 중 효소제, 글리세린, 정제수이 최종제품에 남아있지 않다는 것을 객관적 자료로 증빙을 해야한다면 효소제, 글리세린, 정제수에 대해 어떤식으로 자료를 만들어야 하는지 추가로 문의드립니다. 감사합니다.
첨부 파일	

처리기관 정보

처리기관	식품의약품안전처 (식품의약품안전처 식품안전정책국 식품표시광고정책과)
처리기관 접수번호	2AA-2511-0091675
접수일	2025-11-05 10:31:49
담당자(연락처)	김영준 (043-719-2196)
처리예정일	2025-11-13 23:59:59

답변 내용

통지일	2025-11-11 18:31:03
처리결과 (답변내용)	1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(신청번호 1AA-2511-0107332)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 2. 귀하의 민원내용은 ‘원유 100% 표시 가능 여부’에 관한 것으로 이해됩니다. 3. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. 가. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제9조에 따라 식품등에 표시를 하거나 식품등을 광고한 자는 자기가 한 표시 또는 광고에 대하여 위 가.에 저촉되지 않도록 객관적이고 과학적인 근거자료로써 실증(實證)할 수 있어야 하고, 해당 실증자료의 구체적인 요건 등은 「식품등의 표시 또는 광고 실증에 관한 규정」에서 정하고 있으며, 제출된 자료는 관계 분야의 다양한 전문가들의 자문 등을 통해 타당성 여부를 검토하게 됩니다. 나. 「식품등의 표시기준」 Ⅰ.3.바.에 따라 “원재료”는 식품 또는 식품첨가물의 처리·제조·가공 또는 조리에 사용되는 물질로서 최종 제품 내에 들어있는 것을 말합니다. 다. 「식품등의 부당한 표시·광고의 내용 기준」 제2조3.카.에 따라 최종 제품에 표시한 1개의 원재료를 제외하고 어떤 물질이 남아있는 경우의 100% 표시·광고는 부당한 표시·광고에 해당합니다. 다만, 농축액을 희석하여 원상태로 환원한 제품의 경우 환원된 단일 원재료의 농도가 100% 이상이면 제품 내에 식품첨가물(표시대상 원재료가 아닌 원재료가 포함된 혼합제제류 식품첨가물은 제외)이 포함되어 있다 하더라도 100%의 표시를 할 수 있습니다. 이 경우 100% 표시 바로 옆 또는 아래에 괄호로 100% 표시와 동일한 글씨크기로 식품첨가물의 명칭 또는 용도를 표시하여야 합니다. (예시) 100% 오렌지주스(구연산 포함), 100% 오렌지주스(산도조절제 포함) 라. 「식품등의 표시기준」 『별지 1』에 따라, 식품의 가공과정 중 첨가되어 최종제품에서 불활성화되는 효소나 제거되는 식품첨가물의 경우에는 그 명칭을 표시하지 아니할 수 있습니다. 마. 질의와 관련하여, 원재료는 위 나.에 따라 최종 제품 내에 들어있는 것을 말합니다. 아울러, 농축액을 희석하여 원상태로 환원한 제품의 경우 환원된 단일 원재료의 농도가 100% 이상이면 제품 내에 식품첨가물(표시대상 원재료가 아닌 원재료가 포함된 혼합제제류 식품첨가물은 제외)이 포함되어 있다 하더라도 100%의 표시를 할 수 있습니다. 바. 따라서, 농축된 원유로서 희석하여 원상태로 환원되어 원유의 농도가 100% 이상이 아닌 경우로서, 최종 제품 내 일반 원유와 식품첨가물이 포함되어 있는 존재하는 경우라면 “원유 100%” 표시는 적절하지 아니함을 알려드립니다. 사. 다만, 위 라.에 따라 식품의 가공과정 중 첨가되어 최종제품에서 불활성화되는 효소나 제거되는 식품첨가물의 경우에는 그 명칭을 표시하지 아니할 수 있으므로, 이러한 경우에는 “원유 100%” 표시는 영업자의 책임 하에 가능함을 알려드립니다. 아. 실제 제품의 표시는 객관적인 사실에 입각하여 영업자 책임 하에 표시하는 것이므로 추후 표시·광고에 대한 실증 요청을 받은 경우 위 가.에 따라 실증자료를 제출하여야 함을 알려드립니다. 참고로, “실증(實證)”은, 부당한 표시 또는 광고에 해당될 것으로 우려되는 내용에 대해 영업자로 하여금 사실임을 입증하는 ‘사후 점검’이며, 해당 표시를 위한 실증자료의 종류 등을 별도로 규정하고 있지 아니함을 알려드립니다. 4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 질의가 필요한 경우 국민신문고로 재질의를 하시거나, 식품표시광고정책과 담당 김영준(전화 ☎ 043-719-2196) 또는 우리처 종합상담센터(전화☎ 국번없이 1577-1255)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 앞으로도 우리 처에 많은 관심을 부탁드리며, 귀하의 가정에 행운과 건강이 가득하길 기원합니다. 감사합니다. ★ 참고로 식품 표시 도안 제공 프로그램인 식품표시봇과 식품 표시에 관하여 자주하는 질문(FAQ) 답변 사례를 ‘식품안전나라(https://www.foodsafetykorea.go.kr) > 식품·안전 > 식품표시·광고 > 식품표시봇 / 식품표시·광고 FAQ’에서 제공하고 있습니다. 국민 신문고를 통해 질의하시기 전에 ‘식품표시봇’과 ‘식품표시·광고 FAQ’를 확인하시면 보다 편리하고 신속하게 정보를 얻으실 수 있습니다. 좋은 하루 되십시오.
첨부 파일	